

1502016-81.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NETO foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 13.11.2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502016-81.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502016-81.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NETO foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 13.11.2020, às 20h20, na Rua Pedro Advincula Lopes, nº 40, Vila Lopes, Rio Grande da Serra, trazia, para fins de tráfico, 35 porções de maconha e 171 porções de cocaína. Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 60/65). Denúncia oferecida em 17.11.2020 (fls. 83/86).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 105/106).

Denúncia recebida em 25.01.2022 (fl. 111).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência do pedido, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), registro de ocorrência (fls. 02/05), autos de exibição e apreensão (fl. 15), auto de constatação (fls. 21/24), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 125/127), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os PM Ivan Santiago dos Reis e Paulo Rogério da Silva Lima disseram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, quando avistaram o acusado. Percebendo a aproximação da viatura, ele tentou sair, dispensando, ao fazê-lo, uma sacola, o que causou espécie. Estavam bem próximos do acusado, a cerca de 30 metros, e viram com certeza ele dispensando a sacola. Havia outras na via, mas não com o acusado. Detido, com ele nada de ilícito foi localizado, nem ele aparentava estar sob o efeito de álcool ou drogas. Recuperada a sacola, contudo, dentro dela localizaram as porções de maconha e cocaína apreendidas. Não conheciam o acusado. Em conversas informais, o acusado teria confessado a prática do tráfico, mas não se recordam exatamente do que foi dito.

Na delegacia, Luiz Antônio optou por permanecer em silêncio (fl. 09).

Em juízo, negou as acusações. Disse que é usuário de drogas, estava usando drogas seguidamente havia dois dias, e chegou ao local dos fatos para comprar mais drogas. No momento em que estava falando com o traficante, um adolescente de nome Rafael, os policiais apareceram e efetuaram a abordagem. Rafael correu, dispensando uma sacola contendo as drogas, mas foi detido e liberado na sequência. Somente ele, acusado, foi preso. Não conhecia os policiais, apenas de vista, mesmo porque já haviam passado mais de uma vez no local naquele dia.

À luz da prova produzida, e apesar da negativa, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os policiais afirmam expressamente que tinham condições de ver - e viram - o acusado dispensando uma sacola ao perceber a aproximação da viatura.

Indagados em específico, aliás, disseram não ter qualquer dúvida a respeito de quem dispensou a sacola, mesmo porque, embora houvesse outras pessoas na via, nenhuma acompanhava o acusado, que estava sozinho.

E, posteriormente recuperada a sacola, nela foram localizadas as drogas apreendidas.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Isoladas, portanto, a tese de irresponsabilidade do acusado e de posse de drogas para uso pessoal, mesmo porque, na linha da manifestação do ilustre membro do Ministério Público, causou espécie a alegação do acusado, em audiência, no sentido

de que havia visto os policiais passando pelo local da prisão outras vezes durante aquele dia. Ora, fosse apenas um usuário comprando drogas pontualmente, como afirma, por óbvio ele não teria razão de permanecer no local, conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, por tempo suficiente a fim de presenciar a passagem em ronda dos policiais por mais de uma vez ao longo do dia.

É o que basta.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas mais de 200 porções de maconha e cocaína, com capacidade de atingir incontáveis usuários; a natureza das drogas também é negativa, tendo em vista o maior potencial vulnerante da cocaína; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, tendo em vista a FA e certidões de fls. 36/40; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva em 2020 nos autos nº 000777-24.2017.8.26.0540 (fl. 38), de modo que fica a pena intermediária em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, além de reincidente, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, além do local da prisão, conhecida "biqueira" em Rio Grande da Serra, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NETO como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa – calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada, da reincidência e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo, por indivíduo reincidente. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidas com ele 35 porções de maconha e 171 porções de cocaína. Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, mesmo porque nada desprezível a pena imposta em concreto.

Por fim, decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido com o acusado, com fundamento no art. 63, I, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não comprovada a sua origem lícita durante a instrução.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.
Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.
Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.
Baixem-se e arquivem-se os autos.
Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.
Rio Grande da Serra, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA